

0000618-37.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Sebastião, ISRAEL PEREIRA BARRETO, qualificado a fls. 21 e 55/57, subtraiu, com abuso de confiança, um tablet, marca Samsung, modelo tab. 3, avaliado em R\$ 650,00, pertencente a Felipe Lopes dos Santos.

Em razão destes fatos, o réu ISRAEL PEREIRA BARRETO, qualificado a fls. 21 e 55/57, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000618-37.2017.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000618-37.2017.8.26.0587 - Controle nº 2017/000305

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Israel Pereira Barreto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 67/68, no dia 13 de janeiro de 2017, nas dependências da Construtora Queiroz Galvão SA, localizada na Rua Parque, nº 30, Canto do Mar, na cidade e comarca de São Sebastião, ISRAEL PEREIRA BARRETO, qualificado a fls. 21 e 55/57, subtraiu, com abuso de confiança, um tablet, marca Samsung, modelo tab. 3, avaliado em R\$ 650,00, pertencente a Felipe Lopes dos Santos.

Em razão destes fatos, o réu ISRAEL PEREIRA BARRETO, qualificado a fls. 21 e 55/57, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2018 (fl. 70). O réu foi citado

pessoalmente às fl. 129 e apresentou resposta à acusação às fls. 133. O recebimento da denúncia foi ratificado às fls. 141/142 e durante a instrução, colheu-se o depoimento do representante da vítima, bem como o réu foi interrogado (fls. 175/176).

Em debates de alegação finais, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, por sua vez, quanto ao mérito, diante da confissão espontânea oferecida na fase inquisitiva, nada pugnou. No que tange a dosimetria de pena, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e, ainda, seja aplicado o artigo 46 da Lei de Drogas. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada e que tal regime não seja fixado de forma mais gravosa considerando a gravidade em abstrato do delito. Requereu, também, a isenção da pena de multa, o direito da acusada de recorrer em liberdade e, enfim, pugnou a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução, observo que é o caso de extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo juízo.

A pena mínima cominada para a infração penal imputada ao réu é de 2 anos, e considerando a primariedade do acusado (fls. 79/81), a pena aplicada não passaria do patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se daria em 4 anos, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, fixada a prescrição nesse patamar, nota-se que tal lapso temporal já decorreu entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, considerando, ainda, que não houve suspensão do andamento deste feito, conforme se verifica do cálculo abaixo:

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição antecipada, nos termos acima expostos.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "O problema da prescrição encontra-se no vestíbulo da ação cognitiva; e, quando verificada, impossibilita a pesquisa do mérito e de eventuais vícios procedimentais". (TACRIM-SP HC Rel. Roberto Martins JUTACRIM 59/105).

Ademais, a extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição, segundo o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, deve ser conhecida em qualquer fase do processo.

No caso em tela, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva que impede a pretensão de punir do Estado.

Assim sendo, fuge à lógica do bom senso, permitir o início e prosseguimento de ação penal com destino evidente, para efeito nenhum, máxime à luz do grande número de feitos em andamento, inclusive nos Tribunais, com reduzido número de Juízes, situação que muito contribui para a demora dos feitos e que, frequentemente, é carregada à responsabilidade do Poder Judiciário.

A respeito do tema, já se decidiu:

"De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste de prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal." (TACRIM-SP HC Rel. Juiz SérgioCarvalhosa RT 669/315).

Em julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo foi reafirmado o entendimento de ser cabível o reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual.
É a seguinte a ementa do v. Acórdão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Aplicação da chamada prescrição antecipada ou virtual ou projetada ou em perspectiva. - Possibilidade. - Verificando desde logo de que a persecutio criminis carece de utilidade processual, falece uma das condições da ação, decretável ab initio. - Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Lapso temporal quadrienal já decorrido desde o recebimento da denúncia. - Inescapável a ocorrência futura da prescrição retroativa. Recurso desprovido. (Recurso em sentido estrito 990092893190 Relator: Edison Brandão Comarca: Praia Grande 16ª Câmara de Direito Criminal data do julgamento:16/03/2010 - data do registro: 06/04/2010).

Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISRAEL PEREIRA BARRETO, qualificado a fls. 21 e 55/57, em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.
Ciência à defesa e ao Ministério Público.
Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
P.I.C.

Sao Sebastiao, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA